SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2164102 - SP (2024/0304969-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO VICE-PRESIDENTE DO STJ**
RECORRENTE	:	FABIO LOPES DE AQUINO
RECORRENTE	:	ELTON ROGERIO DOS SANTOS
RECORRENTE	:	ELITON ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS	:	VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
		RICARDO AMADO SCHELL RIBAS SILVEIRA ALVES - SP417196
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.	:	LUIZ RICARDO AUDACIO
INTERES.	:	PATRICIA DE SOUZA GONCALVES
INTERES.	:	CLEBERSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, *A*, DO CPC. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, *A*, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, *a*, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que recebeu a seguinte ementa (fls. 2616 - 2617):

Documento eletrônico VDA60057490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 15/09/2026 às 21:30:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 15/09/2026 21:01:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2026. Código de Controle do Documento: 329c757b-b66a-4408-9506-5648d543a1ca

RECURSO ESPECIAL E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO INTERPOSTO EM RAZÃO DA ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS SÚMULAS 292 E 528, AMBAS DO STF. NULIDADE DE TESTEMUNHO EM JUÍZO. LEITURA PARA AUXÍLIO DE MEMÓRIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ E SÚMULA 283/STF. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SERENDIPIDADE. PROVA DERIVADA. ACERVO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TESE RECHAÇADA. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO DE FORNECIMENTO. TIPO DE AÇÃO MÚLTIPLA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. DIVISÃO DE TAREFAS. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. FINALIDADE DE MERCANCIA DEMONSTRADA. CRITÉRIO DO ART. 42. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE CONTROLADA. REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE TARIFAÇÃO. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. APLICAÇÃO INDEPENDENTE DE INTEGRALIDADE. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DAS PENAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 33, § 4º. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA. MANUTENÇÃO DO CÁRCERE FECHADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE INADMISSÃO INCINDÍVEL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL E ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ POR ANALOGIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC, C/C O ART. 3º DO CPP.
Agravos em recurso especial não conhecidos. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, em parte, nos termos do dispositivo.

Os recorrentes alegam a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Sustentam que o não conhecimento do agravo em recurso especial, por suposta impugnação genérica e com aplicação analógica da Súmula n. 182/STJ, teria restringido indevidamente o direito de recorrer e obstado o exame

Documento eletrônico VDA60057490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 15/09/2026 às 21:30:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 15/09/2026 21:01:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2026. Código de Controle do Documento: 329c757b-b66a-4408-9506-5648d543a1ca

das teses, em afronta às garantias do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do acesso à jurisdição e da fundamentação das decisões.

Afirmam que houve indevida manutenção dos óbices das Súmulas n. 7/STJ e 283/STF, embora o agravo em recurso especial contivesse impugnação específica e individualizada de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.

Argumentam pela absolvição de ELTON e ELITON quanto ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por ausência de provas idôneas de autoria e materialidade, destacando a fragilidade dos elementos utilizados para a condenação.

Expõem a necessidade de absolvição de ELTON e FÁBIO quanto ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006, por não demonstradas estabilidade e permanência do vínculo associativo, evidenciando que a reunião de vontades seria eventual e sem ânimo associativo.

Ressaltam a correção da dosimetria para ELITON, com fixação da pena-base no mínimo legal ou, ao menos, com redução do acréscimo, por desproporcionalidade na valoração de antecedentes muito antigos e na quantidade e natureza das drogas, além do afastamento da agravante do art. 62, I, do Código Penal e da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas.

Destacam a existência de crime único de tráfico e a litispendência, porque as condutas descritas nos dois processos seriam sucessivas nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, com base em elementos comuns de interceptações telefônicas.

Defendem a redução da pena de ELTON, com ajuste da pena-base ao mínimo legal ou diminuição do acréscimo, por fundamentação genérica quanto à culpabilidade e à quantidade de drogas, além do afastamento da agravante do art. 62, I, do Código Penal e da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas.

Aduzem a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas para ELTON, por preencher os requisitos legais, sem demonstração de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

Assinalam, quanto a FÁBIO, a necessidade de ajustar a pena-base ao mínimo legal, por primariedade, bons antecedentes e inadequação do acréscimo fundado em conceitos indeterminados e na quantidade de drogas, além do afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas.

Requerem, assim, a admissão e o provimento do recurso.

É o relatório.

No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:

> [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante:

> O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Documento eletrônico VDA60057490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 15/09/2026 às 21:30:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 15/09/2026 21:01:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2026. Código de Controle do Documento: 329c757b-b66a-4408-9506-5648d543a1ca

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais.

No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 2636-2638):

> **AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE FÁBIO LOPES DE AQUINO, ELTON ROGÉRIO DOS SANTOS E ELITON ROBERTO DOS SANTOS.**
> O agravo é inadmissível.
> Inicialmente, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula 182/STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.985.942/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 25/9/2025).
> Conforme relatado, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos: 1) deficiência de fundamentação do recurso especial, por inobservância do art. 1.029 do Código de Processo Civil, com aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (fundamento autônomo não impugnado do acórdão); e 2) incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (pretensão de reexame do conjunto fático-probatório) – (fls. 2.505/2.506).
> Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
> No ponto da Súmula 283/STF, os agravantes limitaram-se a afirmar, em termos genéricos, a suficiência das razões do especial e o suposto enfrentamento dos fundamentos do acórdão, com expressões como *plenamente suficiente é a fundamentação* e *consta em todos os tópicos das Razões Recursais o devido cotejo*, sem indicar, de forma concreta, quais fundamentos autônomos foram efetivamente infirmados no recurso especial e em quais folhas isso se encontra (fls. 2.515/2.516). Permaneceu incólume, por exemplo, o fundamento autônomo de ausência de prejuízo (art. 563 do CPP) adotado para rechaçar a nulidade do depoimento e a regularidade das interceptações (fls. 2.235/2.236), bem como a robustez probatória reconhecida no acórdão (fls. 2.242/2.266), o que atrai a incidência da Súmula 283/STF.
> Quanto à Súmula 7/STJ, os agravantes afirmaram buscar *mera revaloração e reenquadramento jurídico*, mas não demonstraram, de modo concreto, como as teses de absolvição por insuficiência

Documento eletrônico VDA60057490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 15/09/2026 às 21:30:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 15/09/2026 21:01:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2026. Código de Controle do Documento: 329c757b-b66a-4408-9506-5648d543a1ca

> de provas, desclassificação e afastamento da associação poderiam ser decididas apenas com a revaloração das premissas fáticas fixadas no acórdão, sem revolvimento do acervo probatório (fls. 2.516/2.524). As razões permanecem genéricas e apoiadas em precedentes, sem correlação precisa com os fatos incontroversos delineados pelo aresto recorrido (fls. 2.242/2.266), o que não supera o óbice sumular.
> Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e a Súmula 182/STJ por analogia.
> Ante o exposto, **não conheço** dos agravos em recurso especial, e **conheço parcialmente** do recurso especial para, nessa extensão, **dar**-lhe **parcial provimento** para, tão somente, reconhecer a atenuante da confissão espontânea à recorrente Patrícia de Souza Gonçalves, redimensionando as suas penas privativa de liberdade e pecuniária, nos termos do presente voto.

Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência.

Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.

Outrossim, o STF já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.

No Tema n. 660 do STF, fixou-se a seguinte tese vinculante:

> A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
> (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.)

Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, *a*, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o exame do alegado desrespeito do art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF.

Além do mais, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a questão relativa à possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática".

Essa é a conclusão consolidada no Tema n. 895, no qual a Suprema Corte fixou a seguinte tese:

Documento eletrônico VDA60057490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 15/09/2026 às 21:30:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 15/09/2026 21:01:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2026. Código de Controle do Documento: 329c757b-b66a-4408-9506-5648d543a1ca

> A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
> (RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19/5/2016, DJe de 16/6/2016.)

O entendimento em tela foi adotado sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, *a*, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal dependeria da análise de normas infraconstitucionais e/ou da superação de óbices processuais e/ou da apreciação da matéria fática, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 895.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, *a*, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 15 de setembro de 2026.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Vice-Presidente

Documento eletrônico VDA60057490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 15/09/2026 às 21:30:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 15/09/2026 21:01:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2026. Código de Controle do Documento: 329c757b-b66a-4408-9506-5648d543a1ca